



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

שחר אירית, ת.ז. XXXXX	1	תובעים/נתבעים שכנגד
שחר בעז, ת.ז. XXXXX	2	
קול יעקב, ת.ז. XXXXX	3	
רז שלום, ת.ז. XXXXX	4	
שויגר חנה דבורה, ת.ז. XXXXX	5	

באמצעות ב"כ : עו"ד לוי אורטל
התנופה 4, פארק ההייטק צפון, בניין לוינשטיין, יקנעם
2066717, ת.ד. 147
טל': 04-8168888
פקס: 077-4701072
דוא"ל: ortal@lbh-law.co.il

נגד

נתבע/תובע שכנגד
מרקו אופיר, ת.ז. XXXXX
שד' טרומפלדור 25, חיפה

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה שהגישו שלושה בעלי דירות בבית כנגד בעלים של שתי דירות אחרות באותו הבית (להלן: "התביעה"), ותביעה שכנגד שהגיש האחרון כנגד אותם שלושה בעלי דירות (להלן: "התביעה שכנגד"). בתביעה עתרו התובעים לחייב את הנתבע כדלהלן: לפרק את משטח הבטון שיצק בחצר הקדמית ולהשיב את מצב החצר והגדר בחזית לקדמותן; להרוס את גרם המדרגות ואת הרמפה שנבנתה לצרכי נגישות בכניסה לחנות החיות בחזית הקדמית של הבית; להרוס את גרם המדרגות המוביל למרפאה הווטרינרית שנבנתה בחזית הקדמית של הבניין מימין לחנות; להרוס את גרם המדרגות המצוי בחזית הצדית של הבית ומשמש ככניסה אחורית לדירת הנתבע שבקומת הקרקע; לפרק את המחסן שהוצב על ידי הנתבע בחזית הצדית של הבית; לפנות מהרכוש המשותף את כל המיטלטלין שהציב הנתבע, לרבות: ברז וכיור, שולחן וכיסאות, כורסה, סוככים, גרוטאות ופסולת; לפנות מתחום החלקה את רכבי האספנות, האופנועים ואת שאר הרכבים;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להשיב את מצב המקלט המשותף לקדמותו, ובכלל זאת: לחסום את פתח המילוט שפתח בקיר החיצוני לצורך יציאה מהמקלט, להרוס קיר פנימי שבנה בתוך המקלט לשם סיפוח מחצית המקלט לדירתו ולסלק את המיטלטלין שהציב בחלק המקלט שסיפח; לחייב את הנתבע לשלם לנציגות את הסך של 2,400 ₪ בגין חובות דמי וועד בעבור שתי הדירות שבבעלותו לתקופה 7/19-12/21, וכן לחייבו לשלם סך של 80 ₪ (40 ₪ בעבור כל דירה) בעבור כל חודש נוסף בשנת 2022. כן התבקש ליתן צו מניעה האוסר על הנתבע לבצע עבודות מכל סוג שהוא בחצר המשותפת. בתביעה שכנגד עתר התובע שכנגד לחייב את הנתבעים שכנגד כדלהלן: לשלם לו את הסך של 58,400 ₪ בעבור חלקם היחסי בעלות תיקונים ועבודות שביצע ברכוש המשותף; לפעול לכינוס אסיפה כללית לצורך מינוי נציגות לבית; לחייב את נתבע שכנגד מס' 3 להעמיד לעיונו את דוחות ההכנסות וההוצאות של הבית; לחייב את הנתבעים שכנגד לתקן ליקויים ברכוש המשותף.

2. הבית מושא ההליך מכיל 10 דירות, נמצא בשדרות טרומפלדור 25, חיפה, ומזוהה כחלקה 87 בגוש 10885 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעים/הנתבעים שכנגד הם הבעלים של שלוש דירות בבית (להלן: "התובעים"), והנתבע/תובע שכנגד (להלן: "הנתבע") היה במועד הגשת התביעה הבעלים של שתי דירות בבית, ובמועד כתיבת פסק הדין הינו הבעלים של הדירה בקומת הקרקע בלבד, ורשומה לטובתו הערת אזהרה על זכויות צד ג' בדירה נוספת אותה רכש מהנתבע ג'.

3. דירות הנתבע מצויות: האחת, בקומת הקרקע והיא משמשת כיום כחנות חיות, כמרפאה ווטרינרית ולפרקים גם מספרה לחיות. הדירה השנייה שהייתה בבעלותו ונמכרה לצד ג' מצויה בקומה השנייה וצמוד לה מחסן בקומת הקרקע המשמש אף הוא כחלק מחנות החיות/מרפאה/מספרה. דירות התובעים מצויות בקומות שמעל החנות.

טענות התביעה-

4. הנתבע עושה שימוש בדירה בקומת הקרקע כמרפאה ווטרינרית, ואת חלקה הוא משכיר לצד ג' אשר מפעיל בה חנות למכירת מזון וציוד לבעלי חיים, וכן מספרה לכלבים. השימושים המסחריים הללו אסורים ומנוגדים לתב"ע קיימת. הנתבע הגיש בקשה לאישור קבוע לשימוש בדירה כמרפאה ווטרינרית חרף התנגדות התובעים.

5. הנתבע משתלט על החצר המשותפת ובתוך כך ביצע את הפעולות הבאות באופן זוחל: יצק משטח בטון על גבי החצר הקדמית וריבד אותו בדשא סינתטי; הרס חלק מהגדר המצויה בחזית הבית ועקר גדר חיה שצמחה בסמוך לאותה גדר; התקין גרם מדרגות ורמפה לצרכי נגישות בכניסה לחנות החיות; התקין גרם מדרגות בכניסה למרפאה הוטרינרית המצויה מצדה הימני של החנות; התקין גרם מדרגות בחזית הצדית של הבית המובילה למרפאה/חנות/מספרת כלבים שפתח בחלקה האחורי של הדירה שבבעלותו; הציב מחסן בחזית הצדית של הבית; מאחסן מיטלטלין רבים בחצר המשותפת לרבות: כלובי חיות, רהיטים, ברז וכיור, גרוטאות, סככות ורכבים שונים, לרבות רכבי אספנות שאינם זזים מתחום החלקה; הנתבע בנה במקלט המשותף קיר אשר מחלק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את המקלט ל-2 חלקים וסיפח לדירתו אחד משני חלקי המקלט ע"י הצבת מדרגות המובילות מהדירה שבבעלותו אל המקלט, חסם את פתח המילוט המוביל מהמקלט ופתח תחתיו פתח אחר. הנתבע מציב מיטלטלין פרטיים בחלק המקלט שסיפח.

6. התובעים עתרו לחייב את הנתבע להשיב את המצב לקדמותו ביחס לכל השינויים המפורטים שבוצעו על ידו.

7. עוד עתרו התובעים לחייב את הנתבע לשלם להם סך של 2,400 ₪ בגין חובות בדמי וועד בעבור התקופה 7/19-12/21, לפי 40 ₪ לחודש לכל דירה, וכן לחייבו לשלם סך של 40 ₪ בעבור כל חודש החל מינואר 2022 ואילך בעבור כל אחת מהדירות.

8. התובעים גם עתרו לקבלת צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע לבצע עבודות ושינויים מכל סוג שהוא בחצר המשותפת של הבית.

9. השימוש שעושה הנתבע בדירתו הינו בניגוד לדין וללא היתר לשימוש חורג, ובשל כך הוגש כנגדו כתב אישום בשנת 2017. ביום 19/07/2021 הפקיד הנתבע בוועדה המקומית תוכנית שמטרתה להסדיר דרך קבע שימוש בקומת הקרקע כמרפאה. כלל בעלי הדירות בבית הגישו התנגדות לתוכנית. בד בבד השכיר הנתבע חלק משטח דירתו לצד ג' המפעיל במקום חנות למזון ולציוד לבעלי חיים ומספרת כלבים.

10. בהשתלטות בוטה, חצופה והדרגתית של הנתבע בשטח המשותף הוצבו על ידו, כמפורט לעיל, גרמי מדרגות, משטחי בטון, מחסן, מיטלטלין, שילוט ועוד, כל אלו ללא הסכמות של יתר בעלי הדירות בבית, והוא אף השתלט על חצי משטח המקלט.

טענות ההגנה-

11. יש להורות על דחיית התביעה מחמת שיהוי, מדובר באירועים שחלקם התרחשו לפני שנים רבות.

12. יש להורות על דחיית התביעה מחמת מעשה בית דין שכן בתיק מפקח 8/697/2018 שנידון בפני כבוד המפקחת יעל ליבוביץ נמחקה התביעה וכן הובעה הסכמה לבניית החנייה והפתח בגדר לצורך הגעה לחנות והוסכם על השימוש בדירה כמרפאה וכחנות חיות.

13. כל השינויים שביצע הנתבע ברכוש המשותף קיבלו את אישור בעלי הדירות בבית לפני שנים רבות.

14. הנתבע מנקה ומטפח את השטח המשותף והציב בו מחסן לצורך אחסון כלי גינה המיועדים לטיפוח החצר המשותפת. המחסן הוצב במקום בשנת 2005 או בסמוך לכך.

15. הנתבע לא פתח שום פתח מילוט במקלט ולא בנה בו שום קיר. הקיר האמור נבנה על ידי תובע מס' 4 אשר מחזיק באופן בלעדי במפתח למקלט ומשתמש בו כמחסן פרטי לו בניגוד לתקני הג"א.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. אין מקום לחייב את הנתבע לשלם לנציגות את הסך של 2,400 ₪, שכן הנציגות אינה מתחזקת את השטח המשותף, הכספים שגובה הנציגות אינם מנוצלים למען עבודות תחזוקת הבניין, וקיים חשש כי הם הולכים לכיסו הפרטי של תובע מס' 3.
17. הנתבע קיבל בעבר אישורים לשימוש חורג בדירה בקומת הקרקע, והגיש במסגרת תוכנית 3040862169 בקשה לאישור שימוש מסחרי קבוע בדירה.
18. מאחר שהתובעים אינם מטפחים את הרכוש המשותף, התקין הנתבע דשא סינתטי בחזית הבית.
19. הרמפה בחזית הבית נבנתה בהתאם לדרישות העירייה לביצוע הנגשה לאנשים עם מוגבלות לחנות.
20. גרמי המדרגות אותם מבקשים התובעים להסיר היו קיימים במקום עוד בטרם רכש הנתבע את הדירה, והם אף מודגמים בתוכנית הבקשה להיתר בנייה שהגיש הנתבע בשנת 2005.
21. העובדה שהנתבע מציב מתקנים ברכוש המשותף אינה מפריעה לאחרים להשתמש ברכוש המשותף, נהפוך הוא, החצר אינה מוזנחת ומאפשרת לילדים לשחק בה. מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף.

טענות התביעה שכנגד-

22. מדובר בבית מוזנח שנציגות הבית והתובעים אינם מתחזקים אותו. קירות הבית מקולפים, אופניים זרוקים ליד המקלט, קיימות נזילות ביוב ועוד. על אף פניות חוזרות ונשנות של הנתבע לנציגות בעניין לא נעשה דבר.
23. הנתבע פנה מספר פעמים לתובע מס' 3 בבקשה לקבל פירוט תשלומי הוועד שנגבו ומה נעשה בהם, אך לא נענה.
24. לאור מצב הרכוש המשותף נאלץ הנתבע לבצע תיקונים בבית ולתחזק את הרכוש המשותף, ובגין כך יש לחייב את התובעים לשלם לו את הסך של 58,400 ₪ בגין חלקם היחסי בהוצאות אלו.
25. יש לחייב את התובעים לפעול לכינוס אסיפה כללית לצורך מינוי נציגות לבית אשר תפעל לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, לרבות: תיקוני טיח וצבע בחדר המדרגות, תיקון הגג, תיקון נזילות בביוב ועוד.
26. יש לחייב את תובע מס' 3 לגלות בחשבונות את התשלומים שגבתה הנציגות ומה נעשה באותם כספים.

החליכים בתיק-

27. ביום 08.01.2023 התקיים ביקור במקום בנוכחות הצדדים וב"כ על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- א. הבית המושא ההליך נמצא בשדרות טרומפלדור 25, חיפה, ציר תנועה מרכזי בשכונת נווה שאנן שבחיפה. חזית הבית פונה לרחוב. בחזית הבית קיימת חנות חיות הנושאת את השם "Petway", וע"פ השילוט המתנוסס מעליה מנוהלת במקום חנות מזון וציוד לבעלי חיים ומספרת כלבים. לצד אותה חנות מתנוסס שלט נוסף הנושא כיתוב "מרפאה ווטרינרית ד"ר אופיר מרקו".
 - ב. מחזית החלקה מוביל גרם מדרגות תחום במעקה למרפאה הווטרינרית לצדו קיים גרם מדרגות ומעקה נוספים המובילים לחנות החיות. בכל שטח החצר בין הבית לבין הרחוב נוצק משטח בטון ומרביתו רובד בדשא סינתטי.
 - ג. לאורך כמחצית מחזית החלקה קיימת גדר אבן נמוכה בנויה, והמחצית האחרת של חזית החלקה פתוחה ומהווה גישה אל החנות, אל המרפאה, ומאפשרת כניסת רכבים לתחום החלקה.
 - ד. בחזית הצדית המערבית של הבית הוצב על ידי הנתבע מחסן נייד, ובסמוך לו התקין הנתבע כיור וברז. כן קיים בחזית הצדית גרם מדרגות המוביל לכניסה נוספת לדירת הנתבע, אשר על פי הנתען, מובילה לחלק מדירת הנתבע אשר משמשת מעת לעת כמספרת כלבים.
 - ה. בחזית הצדית, בסמוך למבנה, נצפו: כורסא, חלקי ריהוט שונים ונמתחו שתי סככות מבד יוטה ששימשו להצללה. בחזית החלקה בצמוד לקירות הבית נצפו כלובי חיות ומיטלטלין שונים של החנות.
 - ו. בפניה המערבית של החלקה בסמוך לרחוב, קיים משטח בטון המשמש כשטח חנייה לבעלי הדירות בבית.
 - ז. במועד הביקור במקום כבר לא הייתה קיימת במקום רמפה המשמשת לצרכי הנגשה לאנשים עם מוגבלות לחנות, אך הופניתי לתמונות המדגימות את אותה רמפה שנבנתה בסמוך למדרגות המובילות לחנות והוסרה ע"י הנתבע.
28. ביום 11.01.2023 התקיים דיון הוכחות במהלכו נחקרו בחקירה נגדית מטעם התביעה/ההגנה שכנגד: קול יעקב, רוז שלום, שחר אירית, שלושתם בעלי דירות בבית. מטעם ההגנה/התביעה שכנגד נחקר הנתבע.
29. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.
- המסגרת הנורמטיבית-**
30. סעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מורנו מהו "רכוש משותף" לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

31. אין חולק על כך שחצר הבית והמקלט מהווים רכוש משותף. נשאלת השאלה, האם רשאי היה הנתבע לבצע את השינויים שביצע ברכוש המשותף, והאם התקבלה לשינויים אלו הסכמת יתר בעלי הדירות בבית ברוב הדרוש ?

32. סעיף 2(א) לתקנון המצוי, החל על הבית, קובע לעניין שינויים שמבצע בעל דירה ברכוש המשותף כדלהלן :

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".

33. סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי : **"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות"**.

34. בע"א 136/63 לווינהיים נ' שוורצמן, פ"ד י"ז (3), 1722, נקבע כי :

"אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית, ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא" (שם בעמ' 1725).

35. כן נקבע כי פגיעה ברכוש המשותף מצדיקה מתן צו עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי. ראו ע"א 515/65, רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ (2), 290 וכן ע"א 93/83, אליאס נ' שיפר, פ"ד ל"ז (2), 444.

36. אולם, גם פסיקה זו מסויגת וכפופה לעקרון תום הלב החל גם במערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית המשותף. לאמור, בעלותו של שותף במקרקעין אין בה כשלעצמה **"כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר (סעיף 14 לחוק המקרקעין), והרוב והמיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום לב"**. ראו ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד ל"ז (4) 737 ; רע"א 7112/93, צודלר נ' יוסף, פ"ד מח (5), 550 וכן רע"א 6339/97, רוקר נ' סלומון, פד"י נה (1), 199.

37. עוד קובעת הפסיקה כי כל בעל דירה רשאי לעשות ברכוש המשותף שימוש רגיל וסביר אף ללא שקיבל לכך את הסכמת בעלי הדירות בבית, וכי שימוש רגיל וסביר הוא שימוש אשר תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראו : י. ויסמן דיני קנין – בעלות ושיתוף 488-490 (1997) ; עו"ד עוז



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כהן, בתים משותפים- בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף מהדורה שלישית, 2015 בעמ' 46 ; ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645 ; וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277.

דיון והכרעה-

38. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ברובה ולדחות את התביעה שכנגד, להלן נימוקי החלטתי.

קיומו או היעדרו של היתר בנייה אינם מייתרים הצורך בקבלת הסכמות בעלי הדירות בבית-

39. הנתבע חזר וטען לפניי כי השינויים שביצע ברכוש המשותף אושרו כולם על ידי מוסדות התכנון, או לא נדרש להם אישור של מוסדות התכנון.

40. אומר כבר עתה כי המפקח על רישום מקרקעין נעדר סמכות לדון בעילות תביעה המושתתות על דיני התכנון והבניה, והוא מוסמך לדון בתביעה רק בהיבט הקנייני. קרי, האם התקבלה לכל אחד מרכיבי הבניה השונים הסכמה של בעלי הדירות בבית ברוב הדרוש לכל שינוי/בניה.

41. כפי שנקבע לא אחת בפסיקה, קיומו או היעדרו של היתר בנייה כדין עניין הוא למוסדות התכנון והערכאות הרלבנטיות לענות בו, ואין לו כל מקום בהליך זה שכל כולו קנייני. בעניין ההפרדה בין העניינים התכנוניים לעניינים הקנייניים ראו דברי כב' השופט ת' אור בבג"ץ 305/82 מור נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז, פ"ד לח(1) 141, 148 (1984) : "כששוקלת הוועדה המקומית ומחליטה ליתן היתר בניה, אין בכך כדי לפגוע במי אשר טוען לזכויות, אשר תיפגענה אם יינתן ההיתר, או אם ימומש ההיתר על ידי בנייה על הנכס, ופתוחה בפניו הדרך לפנות לערכאות ולקבל סעד שימנע פגיעה כזו". על דברים אלה שב וחזר כב' השופט אור, בבג"ץ 879/89 בנייני ט.ל.מ. חברה לבניין בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון, פ"ד מד(2) 831 (1990), וראו את האמור בספרו של דויטש, קניין בעמ' 695 לעניין ההפרדה בין הפן התכנון לפן הקנייני :

"אין צורך להרחיב, כי זכות הבניה מבחינת דיני הקניין מצויה במישור אחד, וקיומו של היתר בניה מהוועדה המקומית, היא עניין למישור אחר. קיומו של היתר בניה אינו מצביע על כך שהבניה היא חוקית, אלא אך ורק על כך, כי היא חוקית מבחינת דיני התכנון והבניה. עדיין אין מניעה כלשהי לתקיפה של הבניה על פי דיני הקניין (נזיקין) לפי הכללים הרגילים. רשויות התכנון אינן בודקות את התקינות של הבניה מן הצד של זכויות הקניין . . .".

וכן את הדברים שנקבעו בעת"מ (י-ם) 46/69 למברג נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה ירושלים, פ"מ התש"ס 129, 142 (2000) :

"זכות הבניה, מבחינת דיני הקניין, מצוייה במישור אחד וקיומו של היתר בנייה מן הוועדה המקומית, היא עניין למישור אחר".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

וכן ראו גם את דברי הביקורת של עו"ד ניר מועלם בעניין במאמרו "הסכמות לבנייה בהליכי רישוי":
בין קניין תכנון" מקרקעין י(3) 23 (2011).

42. סמכות המפקח על רישום מקרקעין נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, והיא חלה על סכסוכים בין בעלי דירות בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים בחוק המקרקעין, וסעיפים בחוק הבזק, תשמ"ב-1982 שפורטו בסעיף 72 לחוק המקרקעין, ביניהם סעיף 2(א) לתקנון המצוי החל על הבית.

43. הנה כי כן, כל שינוי ברכוש המשותף שאין עמו תפיסת חזקה ייחודית נדרשת לו הסכמה של האסיפה הכללית, אלא אם יוכיח הנתבע כי קיבל לגביו הסכמתם של בעלי הדירות בבית.

44. אבחן להלן את השינויים שביצע הנתבע לאורם של עקרונות הפסיקה שפורטו לעיל.

החניות וגרמי המדרגות המובילים לדירת הנתבע-

45. במקור הייתה קיימת כניסה אחת לדירת הנתבע מחדר המדרגות של הבית. בהמשך נסגרה הדלת מכיוון חדר המדרגות ותחתיה נפתחו שלוש כניסות לדירת הנתבע. ושלושה גרמי מדרגות חיצוניים שנבנו מובילים לכניסות אלו.

46. בניית גרמי מדרגות אלו ברכוש המשותף מהווה שינויים ברכוש המשותף שנדרשת להם הסכמת האסיפה הכללית או הסכמה מוכחת אחרת של בעלי הדירות בבית.

47. הנתבע טען כי גרמי מדרגות אלו היו קיימים במקום עת רכש את הדירה, וכי ניתנה לו הסכמת בעלי הדירות בבית להקמתם בעצם חתימתם על טופס הסכמות לתוכנית הבניה נ/5. טופס ההסכמות הוגש וסומן 1/1. עיון בטופס ההסכמות מגלה כי הוא כולל הסכמה של תובע מס' 3 וכולל הסכמותיהם של מרבית בעלי הדירות בבית (8 מ-10).

48. הנתבע טען כי די בכך כדי להביא לדחיית התביעה כנגדו, והתובעים טענו כי ההסכמה שניתנה בטופס ההסכמות נ/1 ניתנה רק לבניית "ממ"ד + מחסן למרפאה" כפי שמצוין בטופס באופן מפורש.

49. אין מחלוקת בין הצדדים כי טופס הסכמות נ/1 מתייחס לתוכנית הבניה נ/5. מעיון בתוכנית הבניה נ/5 שהוגשה לוועדה המקומית בשנת 2005, עולה כי מודגמים בה שניים משלושה גרמי המדרגות מושא ההליך, (גרם המדרגות בחזית הצדית המוביל כיום למספרת הכלבים וגרם המדרגות במרכז חזית המבנה המוביל לחנות "petway") ראייה לכך שכל הנראה הם כבר היו קיימים באותו מועד. גרמי מדרגות אלו הודגמו בתוכנית קומת הקרקע. גרם המדרגות השלישי שקיים כיום ומוביל למרפאה הווטרינרית שמנהל הנתבע במקום אינו מודגם באותה תוכנית בניה. בתוכנית גם מודגמות שתי חניות בפינה המערבית של החלקה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. אכן בטופס ההסכמות עליו חתמו בעלי הדירות בבית מצוין כי ההסכמה ניתנה למתן היתר בנייה ל "ממ"ד+ מחסן למרפאה" בלבד, ואולם, בעלי הדירות בבית אשר חתמו על טופס ההסכמות הצהירו בטופס ההסכמות כי "קבלנו את תכניות הבניה ואין לנו התנגדות לכך".

51. מהתוכניות עולה בבירור כי הודגמו בה שתי חניות בפניה המערבית של החלקה וכן הודגמו בה שני גרמי המדרגות האמורים.

52. היתר בנייה המתייחס לתוכנית נ/5 התקבל כבר ביום 6.7.05 וצוין בו כי הוא ניתן ל "שימוש חורג ממגורים למרפאה וטרינרית השימוש הינו ל-10 שנים בלבד. החניה תשמש את כל דיירי הבניין". היתר הבניה הוגש במצורף לתוכנית נ/5.

53. טרם הגשת הבקשה להיתר הבניה או בעקבותיה נבנו החניות ושני גרמי המדרגות האמורים.

54. חזקה על בעלי הדירות בבית שלא היו נותנים הסכמתם לבקשה להיתר הבניה שהגיש הנתבע לו היה בונה את החניות ואת גרמי המדרגות בניגוד להסכמתם או תוך התעלמות מזכויותיהם. כמו כן, ובהיתן שהללו נבנו לאחר קבלת היתר הבניה, מצופה היה מהתובעים שיגישו תביעה בשנת 2005 או בסמוך לכך כפועל יוצא מכך שהבניה נעשתה שלא על דעתם וללא הסכמתם.

55. בפועל התביעה הוגשה כ- 17 שנים לאחר שהללו הוקמו, ולא הופניתי לצעדים כלשהם שנקטו התובעים כנגד הנתבע בעניין זה במרוצת השנים.

56. יתירה מכך, בין הצדדים התנהל בפניי הליך קודם בתיק 8/697/2018 אשר נמחק בהסכמת הצדדים, אך מעיון בפרוטוקול הדיון עולה כי תובע מס' 3 טען שם לפרוטוקול:

"זה שהוא עשה פתח לגינה זה בהסכמה כדי שהקליינטים לא יבואו דרך חדר מדרגות, לאחר מכן הוא עשה חניות והביא אישור שזה לצורכי כל הדיירים וגם עם זה אין לי בעיה. אם השרטוטים שיש עכשיו יביאו לכך שיצרפו לדירה את השטח המשותף יש לי בעיה על ידי זה שהוא יגש לעירייה והעירייה תרשום את זה כחלק מהדירה היכן שיש את החצר שהוא סידר אותה ואת החניה שהיא משותפת. אני חתמתי על התוכניות האחרונות לאחר שהוא אמר לי שאין שום שינוי ואיני מבין בתוכניות. (הדגשה שלי י"ל)

57. וראו גם עדות תובע מס' 4 אשר העיד בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 8-24 כי אמו נתנה הסכמתה לבקשה להיתר בניה נ/5 והוא ירש את הדירה ונכנס בנעליה. התובע הסביר בעדותו כי לא היו לאמו ולו התנגדות לשינויים שאפשרו לנתבע לנהל מרפאת וטרינר בדירה, אלא ההתנגדות קמה מרגע שהדירה הפכה לנכס מסחרי ונוספו סממני סיפוח והשתלטות נוספים.

58. גם מעדות תובעת מס' 1 עלה כי היא נתנה הסכמתה לשינויים שהיו קיימים ברכוש המשותף עת הוחתמה בשנת 2017 על בקשת הנתבע להיתר בנייה, וכי התנגדותה היא רק לשינויים שנעשו לאחר מכן הכוללים: פינות ישיבה בחצר, הצבת מחסן וכיור בחצר, יציקת משטח בטון בחזית+דשא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סינתטי, תליית שלטי ענק, הריסת הגדר החיה בחזית, סיפוח חלק מהמקלט והוצאת מיטלטלין רבים דרך קבע מחוץ לחנות, ראו עדותה בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 19-26.

59. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי בעלי הדירות בבית, עת חתמו על טופס ההסכמות נ/1, התכוונו לתת הסכמה לכל רכיבי הבניה המפורטים בתוכנית נ/5, לרבות לגרם המדרגות המוביל לחנות "petway", לגרם המדרגות המוביל לכניסה הצדית המובילה למספרת בעלי החיים ולחניות.

60. לחלופין, מוצאת אני לקבוע כי חל שיהוי המונע מהתובעים להגיש תביעתם ביחס לרכיבי בנייה אלו, בחלוף שנים כה רבות ממועד בנייתם ועד למועד הגשת התביעה.

61. פסק הדין המנחה בעניין טענת שיהוי הוא ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה ע"י חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433, 445-448 (2003).

62. לצורך טענת שיהוי נדרש להוכיח כי בנסיבות המקרה "זנח התובע את זכות התביעה העומדת לו, או שבמשך הזמן שינה הנתבע מצבו לרעה". בנסיבות תיק זה שוכנעתי כי השיהוי בו נקטו התובעים ביחס למקצת השינויים שבוצעו ע"י הנתבע גרמו לנתבע לשנות את מצבו לרעה שכן בעקבות הקמת גרמי מדרגות אלו יכול היה הנתבע לאפשר שימושים שונים באותה דירה שבבעלותו ובכללם פתיחת חנות לממכר ציוד לבעלי חיים ומספרה לחיות לצד שימוש בחלק מהדירה לצורך מרפאה וטרינרית, והנתבע אף פעל ללא לאות להכשרת אותם שימושים בדירה במישור התכנוני.

63. הצדדים היו חלוקים ביניהם בשאלה האם מוסדות התכנון הכשירו שימושים אלו בדירה, אם לאו, אך כפי שצוין לעיל, קיימת הפרדה בין המישור התכנוני למישור הקנייני, ושאלת הכשרתם של שינויים אלו במישור התכנוני עניין הוא למוסדות התכנון לענות בו, ואינני מוסמכת לדון ולהכריע בהם.

64. לעניין גרם המדרגות המוביל למחסן המשמש כמרפאה וטרינרית, הודגם בתמונה נספח 8 לכתב התביעה, גרם מדרגות זה לא הודגם בתוכנית נ/5 ולא הובאה כל ראיה להסכמות יתר בעלי הדירות שניתנו ביחס אליו, גם לא הובא פרוטוקול אסיפה כללית המאשר את הקמתו. שוכנעתי גם כי פתח זה נוצר במועד מאוחר יותר מיתר השינויים. לאור האמור, אני מורה לנתבע לסגור פתח זה, לסלק המדרגות ולהשיב מצב הקיר לקדמותו בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

65. באשר לחניות, אציין טרם סיום פרק זה ובבחינת למעלה מהדרוש, כי לאור הוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין הקובעת כי הוצאת שטח מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה כפופה להסכמת כל בעלי הדירות בבית, והיות שאין מחלוקת כי לא ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות בבית להקמת החניות, נהיר כי החניות שהוקמו הן רכוש משותף לכל בעלי הדירות בבית. בשים לב לעובדה שמספר החניות שהוקמו נמוך ממספר הדירות הקיימות בבית, הרי שהשימוש בחניות יעשה בבחינת "כל הקודם זוכה", כאשר כל בעל דירה בבית רשאי להחנות רק רכב אחד בו זמנית בתחום החלקה, ובעלי הדירות אינם רשאים להעמיד במקום רכבים שאינם נוסעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התקנת רמפה, יציקת משטח בטון בחזית הבית וריבודו בדשא סינתטי והגדר בחזית-

66. בתביעה זו עתרו התובעים גם להסרת הרמפה שנבנתה על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות להגיע לחנות "petway", ראו תמונה נ/3. במהלך ניהול ההליך הסיר הנתבע בהוראת הוועדה המקומית את אותה הרמפה, ועל כן אינני מוצאת עוד להידרש לסעד זה.
67. התובעים טענו כי סמוך למועד הגשת התביעה יצק הנתבע משטח בטון בחזית הבית, הניח עליו דשא סינתטי והסיר קטע מהגדר החוצצת בין הרחוב לחזית. ראו תמונה נ/3 המדגימה שינויים אלו טרם סילוק הרמפה.
68. משלא הוצגו הסכמות בעלי הדירות בבית לשינויים אלו, ומשאישר הנתבע כי הוא הגיש לתיק את כל הסכמות שהיו בידיו (ראו עדותו בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 48-49), הרי שהנתבע לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח כי ניתנה לו הסכמת האסיפה הכללית או הסכמת בעלי הדירות בבית לשינויים אלו.
69. לאור האמור, אני מורה לנתבע להסיר את הדשא הסינתטי ואת משטח הבטון שהתקין בחזית הבית, ולאחר פירוקם למלא אדמה גננית בחצר הקדמית עד לגובה יתר החצר. כן, אני מורה לנתבע להקים גדר דומה לגדר הקיימת בחזית הבית בהמשכה של הגדר הקיימת ועד לאזור בו נכנסים לחניות 1 ו-2 המודגמות בתוכנית נ/5. הנתבע יהיה רשאי להותיר מיציקת הבטון שתיהרס קטע בטון שישמש כשביל ברוחב 1 מ' שיחבר בין הרחוב לבין המדרגות המובילות לחנות "petway". הנתבע יהיה גם רשאי להותיר פתח ברוחב של 1 מ' בגדר שיבנה על מנת לאפשר כניסה מהרחוב לאותו שביל.
70. היות שלא הוכח בראיות מה היה מצב הגיגון בחצר טרם ביצוע עבודות אלו אינני מחייבת את הנתבע לבצע גיגון במקום, והאסיפה הכללית תהיה רשאית לקבל החלטות לעניין הגיגון במקום.

שלטים-

71. התובעים עתרו בסיכומיהם להורות גם על הסרת השלטים שהתקין הנתבע על קירות הבית, אך עיון בסעיף 6 לכתב התביעה, הוא סעיף הסעדים להם עתרו התובעים, מעלה כי לא נכלל סעד כאמור בין הסעדים להם עתרו, ועל כן מדובר בהרחבת חזית שאינה אפשרית.

סיפוח חלק מהמקלט-

72. תובע מס' 3 העיד כי הוא אוחד במפתח למקלט בתוקף היותו נציג הנציגות, וכי מסר העתק מהמפתח לכל בעל דירה שהיה מעוניין בכך. עוד עלה מעדותו כי הנתבע בנה קיר בתוך המקלט אשר חילק את המקלט לשני חלקים וסיפח חלק מהמקלט לדירתו באמצעות התקנת מדרגות בין הדירה למקלט, לראיה הגיש תמונות המדגימות זאת, סומנו ת/1-ת/3, ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 1-14.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

73. הנתבע הכחיש כי בנה קיר כאמור, וטען כי תובע מס' 3 בנה את הקיר האמור במקלט, ראו סעיפים 15 ו-16 לתצהיר עדותו הראשית. טענתו זו נטענה על ידו בעלמא ולא הוכחה, ומצאתי להעדיף את גרסת התובעים בעניין, לאחר שהוצג לי בתמונות גרם מדרגות שהוצב בחלק המקלט המצוי מאחורי הקיר שנראה כי הוא מצוי מתחת לדירת הנתבע, ועל פי הנטען חיבר בין הדירה למקלט. כמו כן, נראו בתמונות באותו חלק של המקלט מיטלטלין מסוג מארזים לבעלי חיים שהדעת נותנת כי משמשים את החנות.

74. מעדויות עדי התביעה והתמונות שהוצגו לי שוכנעתי בגרסת התובעים ולפיה הנתבע בנה את הקיר בתוך המקלט ואת פתח המילוט הנוסף המודגם בתמונות בעמ' 32-33 לתצהיר עדותו הראשית של תובע מס' 3, והוא זה שחסם את פתח המילוט המקורי. לאור זאת, אני מורה לנתבע להרוס את הקיר שבנה בתוך המקלט, ולאטום את פתח היציאה הנוסף שיצר למקלט, לסלק את פסולת הקיר שייחרס, להשיב מצב הקיר החיצוני לקדמותו, ולהתקין בפתח המילוט המקורי חלון מילוט. הנ"ל יבוצע ע"י הנתבע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

הצבת מחסן ומיטלטלין ברכוש המשותף-

75. הנתבע הודה כי הציב מחסן נייד, כיור וברז ומיטלטלין ברכוש המשותף, אלא שלטענתו הללו מהווים שימוש סביר ברכוש המשותף והמחסן משמש לאחסון כלי גינה המשמשים לתחזוקת החצר המשותפת.

76. הלכה מושרשת היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראו ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645 (1974), ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974), וכן ה"מ 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18, י-ם, פ"ד לה(4) 277 (1981) שם נקבע כי: **"שימוש ברכוש המשותף ייחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים"**.

77. המלומדים והפסיקה עמדו על טיבו של אותו "שימוש סביר" ברכוש המשותף, הגדרה ממצה לשימוש זה מוצאת ביטוי אצל פנחס נרקיס הבית המשותף 152 (מהדורה רביעית, 1998): **"שימוש כזה יהא שימוש סביר ובלבד שלא ימנע שימוש כזה מבעלי דירות אחרים"**. **"שימוש סביר"** הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר ורגיל לפי תנאי הזמן והמקום."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

78. אמנם בעל דירה זכאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף ללא צורך בקבלת הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית לכך, ואולם, בשימוש עסקי ולא בשינוי ברכוש המשותף, וראו בעניין את הדברים שנקבע בע"א 1251/00 (מחוזי ת"א) סרי נ' בן ארצי (נבו, 26.3.2002).

79. אין בידי הלום, שהצבת מחסן ומיטלטלין דרך קבע ברכוש המשותף מהווה שימוש סביר כהגדרתו בפסיקה. הצבת המחסן, הכיור והברז מהווים תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, ועל כן אינם מאפשרים ליתר בעלי הדירות בבית לעשות שימוש דומה באותו רכוש משותף. הוא הדין לגבי העמדת מיטלטלין דרך קבע ברכוש המשותף אשר אין לראות בה שימוש סביר ברכוש משותף. הצבת כלובי חיות, ושאר ציוד ומיטלטלין המשמשים את החנות בקדמת החנות אינה מהווה שימוש סביר, ומספחת הלכה למעשה חלק מהחצר לשימוש החנות. הוא הדין לגבי הספה, הסככות שנפרשו ושאר המיטלטלין שהציב הנתבע ברכוש המשותף.

80. ויוטעם, אין מניעה כי הנתבע, כמו גם כל בעל דירה אחר בבית, יוציאו מעת לעת לרכוש המשותף כיסא או מיטלטלין אחרים בהם הם עושים שימוש למשך זמן השימוש אך הם אינם רשאים להותירם ברכוש המשותף עם סיום השימוש בהם.

81. באשר לטענת הנתבע כי חלה התיישנות על הצבת המחסן בחצר היות שהמחסן הוצב במקום בשנת 2005 (ראו סעיף 4.1 לתצהיר עדותו הראשית), מצאתי לדחותה. כאשר עילת התביעה הינה עילה של הסגת גבול באמצעות עשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף עסקינן בעוולה מתמשכת היוצרת עילת תביעה חדשה מידי יום ביומו, ראו ע"א 35/71 חברת ישראל אוסטרליה להשקעות פרדסנות ומטעים בע"מ נ' מושב בני דרור אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, פ"ד כז(1) 225 (1972).

82. בביקורי במקום מצאתי כי הנתבע פרש שתי יריעות בד לקירוי, הציב מחסן, כיור, ברז, ספות, מיטלטלין באזור הספות בחזית הצדית, כמודגם בעמ' 29-31 לתצהיר עדותו הראשית של תובע מס' 3. כן הציב הנתבע או מי מטעמו סחורה של החנות בחזית הקדמית של הבית כמודגם בתמונה האחרונה של נספח 11 לתצהיר עדותו הראשית של תובע מס' 4. אני מורה לנתבע לסלקם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין ולהימנע מהצבת מיטלטלין מכל סוג שהוא ברכוש המשותף, בכפוף לרשות לעשיית שימוש כאמור בסעיף 80 לעיל.

חובות בגין דמי ועד-

83. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדירה את החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, כך על פי לשונה:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

84. הנתבע אישר בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 10-13 כי הוא לא משלם דמי ועד מיולי 2019, אך הסביר מחדלו זה בכך שהוא ביצע עבודות רבות ברכוש המשותף אשר בגין חייבים לו בעלי הדירות בבית כספים אותם הוא רשאי לקזז מחובותיו בגין דמי ועד.

85. בהתאם להלכה הפסוקה, בעל דירה בבית משותף אינו רשאי לקזז כספים שלשיטתו זכאי הוא להיפרע מנציגות הבית המשותף מחלקו בהוצאות החזקה כפי חובתו מכוח הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

86. סעיף 56(א) לחוק המקרקעין קובע במפורש שפרק ה' לחוק המקרקעין, הכולל בין השאר את זכות הקיזוז בין שותפים במקרקעין, לא יחול על השותפים בבית משותף. הרציונל לכך הינו, לאפשר את ניהולו התקין והיעיל של הבית המשותף. ראו ע"א 2295/01 (מחוזי ת"א) מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי 138 רמת גן (נבו, 30.6.02), וכן א. אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי בעמ' 333. מתן זכות קיזוז בידי בעלי דירות בבית משותף מתשלומים החלים עליהם מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין עלולה להביא לכאוס בניהול ענייניו הכספיים של הבית המשותף. מתן אפשרות לקיזוז משמעו היא כי כל אימת שבעל דירה יסבור כי זכאי הוא לקזז חוב שלשיטתו חבה לו נציגות הבית המשותף מהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף יביא הדבר לפגיעה בקופת הבית המשותף, אשר תימצא בחסר, והדבר יביא לפגיעה בתפקודם של מוסדות הבית המשותף, האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף, אשר הופקדו על ניהול ענייני הבית המשותף, והרכוש המשותף.

87. די באמור כדי לדחות טענת הנתבע לקיזוז ולחייבו בסך הנתבע של 2,400 ₪ בגין חובות בדמי ועד. דרישת התובעים לחיוב הנתבע בתשלום דמי ועד מיום הגשת התביעה ואילך-

88. התובעים עתרו לחיוב הנתבע בתשלום דמי ועד שוטפים מיום הגשת התביעה ואילך.

89. בשאלה האם ניתן לחייב את הנתבע בחוב זה ששיעורו המדויק לא הובא בכתב התביעה אביא להלן את הניתוח היפה של חברי המפקח מאיר פורת, מפקח על רישום מקרקעין בלשכת פתח תקווה בתיק (פ"ת) 253/22 נציגות הבית המשותף מרחוב מיכל לייב כץ 68 פ"ת נ' קסטוריאנו מזל, (נבו, 29.12.22):

"בקשר לכך קיימות שתי גישות שונות שהובאו במסגרת פסקי דין שניתנו בבתי המשפט המחוזיים, שהם כידוע בבחינת פסקי דין מנחים (סעיף 20 (א) לחוק-יסוד: השפיטה; רע"א Booking.com.B.V 3690/20 נ' יעקב שלוש, בפסקה 20 (נבו 26.10.2021)). בהתאם לגישה הראשונה לא ניתן לחייב בעל דירה לשלם חוב לנציגות, בגין תקופה המאוחרת להגשת התביעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(כב' השופטת ל. ביבי בפסק דין עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 אילן קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ) בע"מ בפסקה 23 [פורסם בנבו] (17.01.2021)). מנגד, הגישה השנייה תומכת בכך שבהתאם לנסיבות העניין, ניתן לחייב בעל דירה לשלם את חובו לנציגות גם אם מדובר בחוב שנוצר לאחר הגשת כתב התביעה (כב' הרכב השופטים ש. דברת, י. טמור, נ.הנדל בפסק דין ע"א (מחוזי באר שבע) 1133/03 קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף - סלבי זכריה, בפסקה 5 (נבו 17.05.2004) (להלן - "פסק דין קבלו")).

לאחר ששקלתי את שתי הגישות שהובאו לעיל, ובמלוא הכבוד, אני סבור כי כאשר אין מחלוקת שבעל דירה לא שילם את חובו לנציגות גם בגין התקופה שלאחר הגשת התביעה, יש לחייבו גם בגין תקופה זו כפי שהובא בפסק דין קבלו לעיל. אימוץ גישה זו במקרים שאין מחלוקת על גובה החוב ותקופתו, יש בה הן לחסוך בהליך משפטי נוסף והן מזמנם של הצדדים, לרבות זמנם של חברי הנציגות אשר משמשים בתפקידם בהתנדבות ונאלצים להתייבב לדיונים משפטיים על חשבון זמנם היקר.

לכך יש להוסיף כי אף סעיף 75 (א) לחוק המקרקעין, מסמך את המפקח על רישום מקרקעין לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט (ראו והשוו עש"א (מחוזי מרכז) 23436-07-10 אשר מסעוד נאמן נ' ליאב קיזטמן (נבו 11.10.2010)). אני סבור כי יש להחיל סעיף זה, בכל הקשור לתקופת החוב הנוספת שנוצרה לאחר הגשת התביעה, ככל שהיא אינה במחלוקת". (הדגשה אינה במקור)

90. לאור האמור, ומשהודה הנתבע בגובה החיוב החודשי הקבוע בגין דמי ועד, אני מחייבת את הנתבע בגין חלקו בהוצאות השוטפות של הרכוש המשותף בעבור חודשים 1-7/22 (כולל) בסך נוסף של 560 ₪ לפי 80 ₪ (40 ₪ ליחידה כפול שתי יחידות). בשים לב לעובדה שהנתבע מכר בחודש 8/22 את דירה תת חלקה 8 לצד ג', אני מחייבת אותו בגין חודשים 8/22-12/22 (כולל) רק בעבור דירה אחת בסך נוסף של 200 ₪ לפי 40 ₪ לחודש כפול 5 חודשים.

91. סה"כ חובו של הנתבע לנציגות בגין דמי ועד לתקופה 7/19-1/23 (כולל) יעמוד על סך של 3,160 ₪. (הסכום כולל את חובו לנציגות בסך של 2,400 ₪ נכון ליום הגשת התביעה, בצירוף חובו מיום הגשת התביעה ועד היום כמפורט לעיל). סכום שלא ישולם ע"י הנתבע לנציגות בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

92. בנוסף, ניתן בזאת צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבע לבצע שינויים ברכוש המשותף ללא הסכמת האסיפה הכללית.

התביעה שכנגד-

האם הנתבע זכאי להשבת ההוצאות שהוציא לתיקון הרכוש המשותף-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

93. אין חולק על כך שהעבודות שביצע הנתבע בוצעו ברכוש המשותף. גם אין מחלוקת על כך שחובתו של כל בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף. זכות זו קבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין אשר הובא לעיל.

94. בסעיף 69 לחוק המקרקעין הוגדרה סמכותה של נציגות הבית המשותף כדלהלן:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

95. ברגיל נציגות הבית המשותף היא המופקדת על ניהול עניני הבית המשותף לרבות ייזום וביצוע עבודות אחזקה ברכוש המשותף. כך מורים אותנו סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין. סעיפים אלו משתלבים עם סעיף 3(א) לתקנון המצוי החל על הבית והקובע לאמור:

"(א)בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה."

96. למקרא הסעיפים עולה, לכאורה, כי המתווה הנכון, בהינתן שקיים ליקוי ברכוש המשותף הגורם לנזק לבעל דירה, הינו פניה לנציגות בדרישה שתבצע תיקון בבית או ברכוש המשותף כאמור, או לכנס אסיפה כללית בה תתקיים הצבעה בשאלת השיפוץ. נשאלת, בהקשר דידן, השאלה, האם בנסיבות מסוימות זכאי בעל דירה לבצע את התיקון בעצמו ולתבוע השבת הוצאותיו?

הבעיה המשפטית המתעוררת בענייננו דומה לבעיה משפטית אשר נדונה בפס"ד ע"א (מחוזי י-ס) 179/84 רוס נ' חפציבה, פ"מ התשמ"ה (3) 418, 420 (1985) (להלן: "פס"ד רוס") והיא:

"האם רשאי בעל דירה בבית משותף לעשות בעצמו תיקונים ברכוש המשותף, תיקונים שאי עשייתם פוגעים בדירתו, וזאת לאחר שהודיע לנציגות ולבעלי הדירות האחרים על הצורך בתיקונים ואלו נמנעו מעשייתם תוך הזמן שקצב להם, והאם זכאי אותו בעל דירה להחזר הוצאותיו בגין אותו תיקון ברכוש המשותף, או שמא בעל דירה רשאי לעשות תיקונים כאלו ברכוש המשותף, ואם ביצעם לא יהא זכאי להחזר הוצאותיו."

97. מהו, אפוא, דינו של בעל דירה אשר דרישתו אינה נענית על ידי נציגות הבית המשותף? פס"ד רוס קבע כי זכותו של בעל דירה לממן את התיקון ולהיפרע מבעלי הדירות האחרים תעמוד לו אם הוכיח ארבעה תנאים מצטברים ואלו הם: היה פגם ברכוש המשותף, התיקון היה מחויב המציאות, התיקון בוצע במחיר סביר בנסיבות העניין, התיקון בוצע ברמה נאותה.

98. סוגיה זו עלתה גם ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף ברח' סוקולוב 48, קרית אתא, פסקה 7 לפסק דינו של השופט הנדל (נבו, 14.12.2017) (להלן: "פס"ד חיים"), שם אף הוחמרה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדרישה מאת בעל דירה בבית, תוך שנקבע כי קיימת ציפייה שהוא יגיש כנגד הנציגות תביעה למפקח על רישום מקרקעין טרם שיוציא כספים במקומה. וכך נקבע בפסק הדין:

”דרך המלך להתמודדות עם פגם ברכוש המשותף היא באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף, וככל שזו אינה נעתרת לתיקון הפגם – על הדייר לפנות בתביעה למפקח נגד הנציגות, על מנת שיכריע בסכסוך. אם בחר הדייר, במקרה שסירבה הנציגות לתקן, שלא להגיש תביעה למפקח, אלא הוציא מכיסו ותיקן את הפגם בעצמו – אזי על מנת לקבל שיפוי יאלץ לעמוד בנטל להוכיח את התנאים שפורטו לעיל. ובקצרה: ליקוי שחובת הנציגות הייתה לתקנו; פניה לנציגות וסירובה לתקן; דחיפות הגוברת על אפשרות הפניה למפקח; פגיעה קשה ביכולתו לעשות שימוש בנכס; תיקון הליקוי בצורה נאותה; וכן כאמור יש משקל לעלות התיקון.”

99. טרם שאבחן להלן את עובדות המקרה שבפניי, לאמור: האם הוכיח הנתבע כי פנה אל בעלי הדירות ולא נענה, והאם התקיימו התנאים המצטברים המזכים אותו בהחזר הוצאותיו, אציין כי לא ברור מדוע תבע הנתבע רק את התובעים, שהם בעליהם של 3 מ-10 דירות בבית ולא הגיש תביעה גם כנגד בעלי הדירות הנותרים שעה שעסקינן בתיקונים ברכוש המשותף.

100. **דחיפות הגוברת על אפשרות הפניה למפקח** - לא שוכנעתי כי הייתה קיימת דחיפות שלא אפשרה להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין טרם ביצוע העבודות. לא הופניתי לעבודות דחופות שלא ניתן היה להשהותן עד לקבלת החלטה בעניין.

101. הנה כי כן, לא מצאתי כי הוכחה דחיפות הגוברת על אפשרות פניה למפקח על רישום מקרקעין בסוג ובהיקף העבודות שבוצע.

פגם ברכוש המשותף-

102. הנתבע לא צירף חוות דעת או מסמך אחר המעיד על כך שהיה קיים ליקוי ברכוש המשותף. אין די בהצהרתו/עדויותו בעניין, והיות ש”המוציא מחברו עליו הראיה” לא מצאתי כי הנתבע עמד בנטל זה. יתירה מכך, בסעיף 8.2 לתצהירו מציין הנתבע הוצאה בסך של 5,000 ₪ לתיקון הביוב תוך שהוא מציג קבלה ע”ס 500 ₪ בלבד, קבלות אחדות נוספות שצירף הנתבע הן מהשנים 2004 ו-2007 שחלה עליהן התיישנות, וקבלה נוספת שצירף הנתבע נושאת את הכתובת ”דרך עכו 21”, שאינה כתובת הנכס מושא ההליך.

103. הנתבע צירף תמונות המעידות על קילופי צבע בתקרה אך לא ניתן לדעת מהתמונות היכן צולמו ומה רואים בהן.

104. לאור האמור, לא מצאתי כי הוכח כי היה קיים פגם ברכוש המשותף.

105. סבירות ההוצאה – הנתבע לא צירף מספר הצעות מחיר או ראיות אחרות אשר יכולות להעיד על כך שהסכומים שהוציא היו סבירים בנסיבות העניין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פניות לנציגות או לתובעים טרם ביצוע העבודות-

106. תובע מס' 3 העיד כי צביעת חדר המדרגות נעשתה ע"י הנתבע בתמורה להסכמות שקיבל להחנות רכבים בתחום החלקה, ראו עדותו בעמ' 2 פרוטוקול הדיון מיום 11.1.23 שורות 16-20. העד גם הכחיש בשורות 38-41 כי הנתבע פנה אליו בדרישה לבצע תיקונים ברכוש המשותף טרם שביצע. העדות הייתה אמינה עלי ולא הופרכה.

107. גם תובע מס' 4 הכחיש בעדותו כי הנתבע פנה אליו בעניין ליקויים ברכוש המשותף טרם שביצע תיקונים אלו, ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 30-32. העדות הייתה אמינה עלי ולא הופרכה.

108. תובע מס' 3 העיד כי הוא טיפל בביוב בתוקף היותו נציג הנציגות כל השנים. טענה זו לא הופרכה ולא נסתרה, והיא סותרת את טענת הנתבע כי מימן מכיסו את תיקוני הביוב, ועל כן הוא זכאי להשבת הכספים שהוציא. ראו עדות תובע מס' 3 בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 37-43. אמנם הנתבע צירף לתצהירו קבלה אחת ע"ס 500 ₪ בעבור פתיחת סתימת ביוב משותפת אך לא הובאה כל ראיה לכך שפנה לנציגות בעניין טרם שביצע העבודה וכי פנייתו נדחתה.

109. תובעת מס' 1 העידה שכאשר פנה אליה הנתבע בענייני הרכוש המשותף היא המליצה לו לפעול לכינוס אסיפה כללית בעניין, דבר שלא נעשה, ראו עדותה בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 6-11. עדותה לא הופרכה. העדה גם העידה כי הנתבע לא פנה אליה בעניין סתימת ביוב, ראו עדותה בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 31-32. בין המסמכים שהציג הנתבע לא מצאתי פניות לכלל בעלי הדירות בבית בעניין והופניתי רק להתכתבות בווטסאפ של הנתבע עם תובע מס' 2 (נספח ד') לכתב התביעה שכנגד).

התיקון בוצע ברמה נאותה-

110. הנתבע אישר בעדותו כי התיקונים שביצע לא בוצעו ברמה נאותה, וכי לאחרים מצב הרכוש המשותף נותר רע, וזו עדותו בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 23-28:

"ש: אמרת שבנובמבר 2022 תיקנת נזילות, ביוב וקירות, אז איך אתה מצהיר פה שהכל במצב קטסטרופלי כרגע אם תיקנת את זה?

ת: נכון להיום הליקויים קיימים ואציג אותם לבית המשפט, המצב קטסטרופלי, ראית את הקילופים שם?

ש: כלומר התיקון שלך לא היה מוצלח.

ת: לא, חייבים לשפץ את כל הבניין גם בנוסף. עשיתי רק עזרה ראשונה."

111. לאור עדותו זו, מצאתי לקבוע כי לא הוכח שהעבודות בוצעו בצורה נאותה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

112. סיכום האמור מביאני לכלל מסקנה כי לא הוכחו כל התנאים הנדרשים לשם מתן פסק דין שיורה לתובעים להשיב לנתבע כספים שהוציא לתחזוקת הרכוש המשותף חלף הנציגות.

חיוב התובעים לתקן ליקויים ברכוש המשותף-

113. דבר הצורך בביצוע תיקונים ברכוש המשותף לא הוכח. הנתבע לא הגיש כל חוות דעת התומכת בנטען. מדובר בעניין שבמומחיות ואין די בהגשת תמונות לצורך הוכחת טענתו זו. מצופה היה מהנתבע שיגיש חוות דעת של מומחה מטעמו או יעתור למינוי מומחה מטעמי אשר יבחן את טענותיו ויחוה דעתו בעניין.

114. לאור האמור, התביעה בגין רכיב זה נדחת.

כינוס אסיפה כללית ומתן זכות עיון במסמכי הנציגות-

115. סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, החל על הבית, מחייב את בעלי הדירות בבית לקיים אסיפה כללית אחת לשנה, וסעיף 16 (ב) לתקנון המצוי מחייב את הנציגות להגיש דוחות כספיים אחת לשישה חודשים.

116. ואולם, נציגות הבית לא נכללת בין התובעים בתיק, וגם לא צורפו להליך כל בעלי הדירות בבית. אציין בעניין כי אין די בהגשת תביעה כנגד תובע מס' 2 אשר, משמש/שימש גם כנציג נציגות, באשר נציגות הבית המשותף היא אישיות משפטית נפרדת מהיחידים המרכיבים אותה.

117. לאור האמור, לא מצאתי ליתן הסעד המבוקש. עם זאת, אני ממליצה לנציגות הבית המשותף לפעול לאלתר כמפורט בתקנון המצוי להועיד אסיפה כללית, ככל שלא התקיימה אסיפה כללית ב-12 החודשים האחרונים, ולפרסם דוחות כספיים.

סוף דבר-

118. אני מורה לנתבע לסגור את הפתח המוביל למרפאה הווטרינרית המצויה בדירתו בפינה הצפון מערבית של המבנה ומודגמת בתמונה בעמ' 34 לתצהיר עדותו הראשית של תובע 3, להסיר המדרגות המובילות אליה ולהשיב מצב הקיר החיצוני לקדמותו בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

119. באשר למשטח החניה, לא מצאתי להורות על פירוקו. בשים לב לעובדה שמספר החניות שהוקמו נמוך ממספר הדירות הקיימות בבית הרי שהחניה בחניות תיעשה בבחינת "כל הקודם זוכה", כאשר כל בעל דירה רשאי להחנות עד רכב אחד בו זמנית בחניות, ולא ניתן להעמיד במקום רכבים שאינם נוסעים.

120. אני מורה לנתבע להסיר את הדשא הסינתטי ואת משטח הבטון שהתקין בחזית הקדמית של הבית, ולאחר הפירוק למלא אדמה גננית בחצר הקדמית עד לגובה יתר החצר. כן, אני מורה לנתבע להקים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גדר דומה לגדר הקיימת בחזית הבית בהמשכה של הגדר הקיימת ועד לאזור בו נכנסים לחניות 1 ו-2 המודגמות בתוכנית נ/5. הנתבע יהיה רשאי להותיר מיציקת הבטון שתיהרס קטע בטון שישמש כשביל ברוחב 1 מ' שיחבר בין הרחוב לבין המדרגות המובילות לחנות "petway". הנתבע יהיה גם רשאי להותיר פתח ברוחב של 1 מ' בגדר שיבנה על מנת לאפשר כניסה מהרחוב לאותו שביל.

121. אני מורה לנתבע להרוס את הקיר שבנה בתוך המקלט, ולאטום את פתח היציאה הנוסף שיצר למקלט, לסלק את פסולת הקיר שיהרס, להשיב מצב הקיר החיצוני לקדמותו, ולהתקין בפתח המילוט המקורי חלון מילוט. הנ"ל יבוצע ע"י הנתבע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין

122. אני מורה לנתבע לסלק את המחסן ואת המיטלטלין המוצבים ברכוש המשותף, ובכללם: הכיור, הברז, כלובי החיות וכל מיטלטלין אחרים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, ולהימנע מהצבת מיטלטלין מכל סוג שהוא ברכוש המשותף, בכפוף לרשות לעשיית שימוש כאמור בסעיף 79 לעיל.

123. אני מחייבת את הנתבע לשלם לנציגות בגין דמי ועד לתקופה 12/22-7/19 (כולל) את הסך של 3,160 ₪. סכום שלא ישולם ע"י הנתבע לנציגות בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

124. ניתן בזאת צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבע לבצע שינויים ברכוש המשותף ללא הסכמת האסיפה הכללית.

125. התביעה שכנגד נדחתה.

הוצאות ההליך-

126. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

127. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא יפסקו הוצאות.

128. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכך שהתובעים נדרשו ליטול ייצוג משפטי הן לתביעה והן לתביעה שכנגד, אני מחייבת את הנתבע בהוצאות התובעים כולם בסך כולל של 19,411 ₪ לפי הפירוט כדלהלן: אגרת משפט בסך של 654 ₪, שכ"ט עו"ד בגין שני הליכים בסך של 16,657 ₪ לפי כללי לשכת עורכי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/548/2021, 8/84/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, שכר בטלת התובעים בסך כולל של 2,100 ₪ (700 ₪ לתובעים 1+2, 700 ₪ לתובע 3, 700 ₪ לתובעים 4+5). סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מהיום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן בהיעדר הצדדים ביום י' בשבט תשפ"ג (1.2.23)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין